

1502364-66.2021.8.26.0572

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Renê José Abrahão Strang

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2325772/2021 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM

BARRA, 21693703 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 2325772 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER DONIZETE PINHEIRO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renê José Abrahão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

2ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, s/n, São Joaquim da Barra-SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502364-66.2021.8.26.0572 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502364-66.2021.8.26.0572

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2325772/2021 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM

BARRA, 21693703 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 2325772 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER DONIZETE PINHEIRO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renê José Abrahão Strang

Vistos.

WAGNER DONIZETI PINHEIRO, qualificado nos autos, é processado pela suposta infração ao artigo 155, §1º, do Código Penal, porque em dia, hora e local narrados na denúncia teria subtraído os objetos narrados na inicial acusatória, durante o repouso noturno.

Denúncia foi recebida.

O réu foi citado e apresentou resposta.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e testemunhas.

O acusado foi interrogado.

Em memoriais, requereu o representante do Ministério Público a procedência da acusação.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado ou pena em seu patamar mínimo.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL. FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A vítima confirmou o furto em seu estabelecimento.

No mesmo sentido, testemunhas viram, por meio do sistema de câmeras do local, o réu subtraindo os objetos da vítima.

Sem prejuízo, na casa do réu foi encontrado a roupa com a qual ele cometeu o crime.

Continuando, testemunhas disseram ser o réu conhecido pela prática de furtos no local.

Nesse sentido, comprovadas a autoria e a materialidade, a condenação é de rigor.

Em complemento, o valor do objeto furtado supera o de aplicação do princípio da insignificância, que gira em torno de cem reais.

DOSIMETRIA DA PENA.

Fixo a pena base acima do mínimo legal, considerando que nos termos do artigo 59 do Código Penal o réu ostenta maus antecedentes.

Sem agravantes ou atenuantes.

Nos termos do artigo 155, §1º, do Código Penal, aumento a pena em 1/3, considerando que o crime ocorreu durante o repouso noturno.

Sem causa de diminuição de pena.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva e condeno o acusado, como incurso no artigo 155, §1º do Código Penal, a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 14 (quatorze) dias multa em seu valor mínimo.

Fixo regime semiaberto para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal.

Por ser portador de maus antecedentes, deixo de substituir a pena privativa de liberdade.

Como o réu respondeu solto o processo, eventual apelo em liberdade.

São Joaquim da Barra, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA